

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ РО «СИТ»)**

РАССМОТРЕНО

на заседании Студенческого совета

Протокол от 19.12.2018 №4

РАССМОТРЕНО

на заседании Совета родителей

Протокол от 17.01.2019 №2

РАССМОТРЕНО

на заседании Педагогического Совета

Протокол от 24.01.2019 №6

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РО «СИТ»

П.М. Овчаров

Приказ от 25.01.2019 №5-а



**ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом общежитии**

Сальск, 2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о студенческом общежитии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования и науки РФ от 27.07.2007 г. № 1276/12-16 «О направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии», Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и устанавливает порядок предоставления нуждающимся в жилой площади обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального образования в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (далее Техникум) жилого помещения в студенческом общежитии Техникума.

1.2. Студенческое общежитие Техникума предназначено для временного проживания и размещения на период обучения иногородних обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях общежития:

- обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения;
- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения.

1.3. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», жилые помещения в общежитии предоставляются в первоочередном порядке.

1.4. При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии обучающихся, по согласованию с органом студенческого самоуправления, директором Техникума могут быть предоставлены жилые помещения для временного проживания работникам Техникума и членам их семей – на период работы в Техникуме.

Кроме того, при наличии свободных мест по решению директора Техникума временно в общежитии могут быть размещены работники других образовательных учреждений, проходящих на базе Техникума курсы повышения квалификации, стажировки, а также другие обучающиеся по

программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации проходящие обучение на базе Техникума, слушатели дополнительного профессионального образования в период их очного обучения.

1.5. В исключительных случаях администрация Техникума вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии обучающихся других образовательных учреждений, не имеющих в своей структуре общежития.

1.6. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в общежитии, не допускается использование таких жилых помещений для целей, не связанных с проживанием в них обучающихся.

1.7. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц не допускается.

1.8. Иностранцы граждане, граждане стран СНГ и Балтии, принятые на обучение по межгосударственным договорам размещаются в общежитии Техникума на общих основаниях с гражданами Российской Федерации.

1.9. Студенческое общежитие находится в составе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» в качестве структурного подразделения и содержится за счет средств областного бюджета, выделяемых образовательному учреждению, платы за пользование студенческим общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от приносящей доход деятельности Техникума.

1.10. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организацией бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на администрацию Техникума.

2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии.

2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в Техникуме при условии соблюдения правил проживания в студенческом общежитии, настоящего Положения и условий договора найма жилого помещения в студенческом общежитии;

- пользоваться помещениями учебного и культурно - бытового назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития;

- вносить администрации Техникума предложения о внесении изменений в договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого помещения);

- переселяться с согласия администрации Техникума в другое жилое помещение студенческого общежития;

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;

- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную организацию студентов в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания.

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:

- строго соблюдать правила проживания в студенческом общежитии, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности, режим антитеррористической защищенности;

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, тепло и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях;

- своевременно, в установленном Техникумом порядке, вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию проживающих;

- выполнять положения заключенного с Техникумом договора найма жилого помещения;

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения.

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе привлекаются администрацией общежития, студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого общежития и закреплённой территории и другим видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда.

2.4. За нарушение настоящего Положения, правил проживания в студенческом общежитии, условий договора найма жилого помещения к проживающим по представлению администрации студенческого общежития, должностных лиц Техникума или решению студенческого совета общежития могут быть применены меры общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные Уставом Техникума, настоящим Положением:

- рассмотрение персонального дела проживающего на студенческом совете общежития, на Совете профилактики техникума с вынесением соответствующего решения;

- объявление предупреждения, замечания, выговора приказом по Техникуму;

- расторжение договора найма жилого помещения по согласованию со студенческим Советом общежития и последующее его освобождение проживающим;

- отчисление обучающегося из Техникума за совершение грубых нарушений настоящего Положения, договора найма жилого помещения и Устава Техникума по решению педагогического Совета техникума.

2.5. Проживающим в общежитии запрещается:

- распивать в студенческом общежитии спиртные напитки, находиться в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- хранение, употребление и распространение в Техникуме и общежитии наркотиков;

- нарушать пропускной режим, общественную и антитеррористическую безопасность, незаконно проводить в общежитие посторонних лиц и оставлять их на ночь;
- нарушать правила электрической и пожарной безопасности, пользоваться электрическими приборами для приготовления пищи в жилом помещении, зимой электронагревателями для обогрева;
- выполнять в комнате работы или совершать действия, создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания в других жилых помещениях;
- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в других комнатах общежития;
- самовольно переселяться из одного помещения в другое, переносить мебель и инвентарь;
- курить в помещениях общежития;
- наклеивать на стене жилого помещения (рисовать) и в местах общественного пользования, кроме специально отведенных для этих целей мест, картины, плакаты, объявления, расписания и др.;
- оскорбительное, грубое, неэтичное поведение по отношению к другим проживающим, персоналу общежития, представителям администрации Техникума и другим лицам;
- содержать в общежитии домашних животных (кошек, собак, птиц и др.).

3.Обязанности администрации Техникума

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного порядка осуществляется заместителем директора, курирующим вопросы хозяйственной деятельности и заместителем директора по воспитательной работе.

3.2.Администрация Техникума обязана:

- обеспечивать обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и нормой площади, необходимой для проживания в общежитии;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять условия договоров найма жилого помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем;
- своевременно проводить ремонт студенческого общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;

- обеспечивать предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых коммунальных, бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- укомплектовывать штат студенческого общежития в установленном порядке обслуживающим персоналом;
- содействовать студенческому Совету общежития в развитии студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшений условий учебы, быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и материалами при проведении на добровольной основе работ по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану, видеонаблюдение и соблюдение установленного пропускного режима.

4. Обязанности администрации студенческого общежития

4.1. Организация хозяйственной деятельности и эксплуатации общежития, быта проживающих, поддержание в нем установленного порядка осуществляется комендантом общежития, который назначается на должность и освобождается от нее приказом директора Техникума.

4.2. Комендант общежития обязан обеспечить:

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала студенческого общежития;
- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании приказа директора Техникума, договора найма жилого помещения в студенческом общежитии ([приложение 1, 2, 3](#) к настоящему Положению), паспорта и справки о состоянии здоровья;
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам;
- учет и доведение до директора Техникума замечаний по содержанию студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
- информирование директора Техникума о положении дел в студенческом общежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития;

-соблюдение паспортного и пропускного режима, режимов общественной и антитеррористической безопасности;

-чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка студенческого общежития, проживающим в студенческом общежитии, техники безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений студенческого общежития и закреплённой территории.

4.3. Комендант общежития:

- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников студенческого общежития, находящихся в его подчинении;

-вносит предложения администрации Техникума по улучшению условий проживания в студенческом общежитии;

-совместно со студенческим Советом общежития вносит на рассмотрение администрации Техникума предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в студенческом общежитии;

-совместно со студенческим Советом общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом общежития;

-принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в другую;

- вносит предложения директору Техникума о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.

4.4. Учет проживающих ведет комендант общежития, а их регистрацию и снятие с регистрационного учета - паспортист.

5. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития

5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных норм и в соответствии с настоящим Положением.

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6 м² жилой площади на одного проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Проживающие в студенческом общежитии и администрация Техникума заключают договор найма жилого помещения, разработанный Техникумом на основе Типового договора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 42.

5.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется администрацией общежития и Техникума.

5.3. Распределение мест в общежитии и утверждение списка обучающихся производится решением администрации Техникума по согласованию с органом студенческого самоуправления Техникума и объявляется приказом директора.

Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в академических отпусках по медицинским показаниям в других исключительных случаях, определяется с учетом их пожеланий и возможностей предоставления жилого помещения администрацией Техникума.

5.4. В первоочередном порядке жилые помещения в студенческом общежитии, предоставляются обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий, а также студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"- "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а"- "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

- студентам, получающим государственную социальную помощь.

5.5. Право на заселение в общежитие в порядке общей очереди имеют (в порядке перечисления):

- студенты из многодетных семей (три и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в различных учебных заведениях);

- студенты с более высоким баллом при поступлении;

- студенты, имеющие успехи в учебной деятельности, общественной, спортивной и культурно-массовой работе (по ходатайству студсовета);

- студенты из неполных семей или семей, в которых мать или отец являются инвалидами.

Решение о первоочередности принимает комиссия по вселению в общежитие техникума на основании представленных документов.

5.6. Заселение студентов, ранее проживавших в общежитии, имеющих взыскания за нарушение Устава и правил проживания в студенческом общежитии, задолженность по оплате за проживание в общежитии, академическую задолженность по учебе, осуществляется в индивидуальном порядке после заселения обучающихся нового набора.

5.7. Основанием для принятия решения, о вселении обучающегося в студенческое общежитие является заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, справка об отсутствии инфекционных заболеваний.

5.8. Выселение из студенческого общежития проживающего осуществляется при расторжении договора найма жилого помещения в случаях:

- окончания срока обучения в Техникуме;
 - по личному заявлению проживающего;
 - однократного грубого, многократных негрубых нарушений настоящего Положения, правил проживания в студенческом общежитии Техникума, Устава Техникума;
 - при отчислении по различным основаниям из Техникума.
- К грубым нарушениям настоящего Положения относятся:
- разрушение или повреждение жилого помещения или имущества по вине проживающего;
 - отказ возместить нанесенный имуществу студенческого общежития ущерб;
 - пронос, распитие спиртных напитков в студенческом общежитии равно, как и появление в общежитии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
 - хранение, употребление и распространение в студенческом общежитии и Техникуме наркотических средств;
 - невнесение проживающим платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более 3 месяцев;
 - нарушение пропускного режима, незаконное нахождение в комнате посторонних лиц, нарушение режима общественной безопасности и антитеррористической защищенности;
 - нарушение правил электрической и пожарной безопасности; приготовление пищи в комнате на электроприборах, пользование электронагревательными приборами в отопительный период;
 - систематическое нарушение прав и законных интересов других проживающих;
 - использование жилого помещения не по назначению.

Расторжение договора найма жилого помещения по вышеуказанным основаниям согласовывается со студенческим советом общежития.

5.9. После принятия решения о выселении проживающего из студенческого общежития, он обязан освободить студенческое общежитие в трехдневный срок и сдать коменданту общежития в надлежащем состоянии жилое помещение и закрепленное за ним имущество в соответствии с заключенным договором найма жилого помещения.

Администрация Техникума обязана выдать ему обходной лист, который обучающийся должен сдать коменданту студенческого общежития с подписями соответствующих служб Техникума.

6. Плата за проживание в студенческом общежитии

6.1. За проживание в студенческом общежитии проживающие вносят плату, которая состоит из:

- плата за пользование жилым помещением (плата за наем);
- плата за коммунальные услуги.

6.2. Размер платы за проживание в студенческом общежитии определяется Техникумом самостоятельно, утверждается приказом директора Техникума по согласованию с органом студенческого самоуправления и указывается в Положении о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский индустриальный техникум».

6.3. Плата за проживание в студенческом общежитии производится проживающими авансовыми платежами за полугодия следующим образом:

- за период с 01 сентября по 31 декабря каждого календарного года до заселения в общежитие, на основании заключенного договора найма жилого помещения в студенческом общежитии;
- за период с 01 января по 30 июня каждого календарного года в январе каждого календарного года.

6.4. В случае выселения из студенческого общежития проживающего ранее срока, указанного в договоре найма жилого помещения, производится перерасчет платы за проживание в студенческом общежитии, излишне уплаченная сумма возвращается на счет проживающего или нанимателя.

6.5. В период каникул, выездных производственных практик плата за коммунальные услуги не начисляется.

6.6. Плата за проживание в студенческом общежитии производится наличными или безналичными денежными средствами или по пластиковым картам через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Он-лайн» на лицевой счет Техникума, открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.

При оплате наличными, денежные средства вносятся в кассу «Банка» для дальнейшего перевода на лицевой счет Техникума.

Оплата удостоверяется «Банком» путем предоставления плательщику квитанции, подтверждающей оплату за проживание в студенческом общежитии с оттиском штампа кассовой машины или заменяющей ее аппаратуры с указанием даты, суммы принятого платежа и подписи кассира «Банка».

6.7. От платы за проживание в студенческом общежитии освобождаются полностью до окончания срока обучения:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.

6.8. От платы за пользование жилым помещением (платы за наем) освобождаются проживающие, относящиеся к категориям, перечисленным в п. 5.4. настоящего Положения, от платы за коммунальные услуги данные категории не освобождаются, за исключением лиц, указанных в п. 6.7. настоящего Положения.

6.9. Пожеланию обучающихся им могут быть оказаны дополнительные бытовые услуги (услуги прачечной, установка дополнительных электрооборудования и бытовых приборов). Порядок оказания данных услуг и их оплата регулируется отдельным договором между Техникумом и обучающимися.

7. Общественные органы управления студенческим общежитием

7.1. Для представления интересов обучающихся, проживающих в студенческом общежитии, ими создаётся орган общественного самоуправления общежитием - студенческий Совет общежития (далее - студсовет), осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Положением и Положением о студенческом совете общежития Техникума.

7.2. Студсовет общежития имеет право заключить договора (соглашения) с администрацией Техникума, участвовать в принятии решений по организации внутреннего распорядка студенческого общежития.

7.3. Студсовет студенческого общежития координирует деятельность старост этажей, комнат, организует работу по привлечению проживающих к выполнению общественно полезных работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает администрации студенческого общежития в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно-массовой работы.

Студсовет студенческого общежития совместно с администрацией студенческого общежития разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по приему за проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения.

7.4. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться следующие вопросы:

- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого общежития в другое по инициативе администрации;

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим;

- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.

Администрация Техникума принимает меры к моральному и материальному поощрению членов студсовета студенческого общежития за успешную работу.

7.5.В каждом жилом помещении (комнате) студенческого общежития избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке.

Староста жилого помещения (комнаты) в своей работе руководствуется правилами проживания в студенческом общежитии Техникума, а также решениями студсовета и администрации общежития.

**Договор найма
жилого помещения в студенческом общежитии № _____**

г. Сальск

« ____ » _____ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (ГБПОУ РО «СИТ»), в лице директора _____ действующего на основании Устава, приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от _____ № _____, именуемое в дальнейшем, «Наймодателем» с одной стороны, _____

_____ (ф.и.о. законного представителя Обучающегося)
именуемый(ая) в дальнейшем, «Наниматель» с другой стороны и обучающийся _____

_____ (ф.и.о. лица, проживающего в студенческом общежитии)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, на основании приказа о предоставлении жилого помещения от « ____ » _____ 20__ г. № _____ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю за плату в пользование жилое помещение, находящееся в государственной собственности Ростовской области на основании государственной регистрации права от 21.05.2010 г. 61-61-40/043/2010-453, состоящее из койко-места в комнате N _____ студенческого общежития расположенного по адресу: г. Сальск, ул. Соцтруда, д.2А, для временного проживания в нем Обучающегося.

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением Обучающегося.

1.3. Жилое помещение предоставляется Нанимателю в исправном техническом состоянии и с необходимым для проживания санитарно-техническим оборудованием и мебелью.

1.4. Настоящий Договор заключается на срок: с « ____ » _____ 20__ г по « ____ » _____ 20__ г.

2. Права и обязанности Нанимателя

2.1. Наниматель имеет право:

1) на использование жилого помещения на срок, определенный настоящим Договором, при условии соблюдения Обучающимся Правил проживания в студенческом общежитии и Положения о студенческом общежитии;

2) на пользование Обучающимся общим имуществом и услугами в студенческом общежитии (туалетными, игровыми комнатами, душем, кухней, услугами библиотеки и читального зала и др.);

3) на расторжение в любое время настоящего Договора.

2.2. Наниматель, Обучающийся обязаны:

1) строго соблюдать Положение о студенческом общежитии, Правила проживания в студенческом общежитии;

2) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

3) соблюдать правила пользования жилым помещением, экономно расходовать

коммунальные ресурсы;

4) обеспечивать сохранность и надлежащее состояние жилого помещения, предоставленных в пользование мебели и инвентаря, указанных в приложении к настоящему Договору;

5) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов других проживающих, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

6) соблюдать в жилом помещении санитарный порядок, ежедневно, самостоятельно и качественно проводить санитарные уборки помещения, в конце учебного года производить необходимый текущий ремонт и подготовку жилого помещения к новому учебному году;

7) участвовать в организуемых администрацией и студенческим советом общежития во внеучебное время работах по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, систематических генеральных уборках помещений общего пользования общежития (комнат, коридоров, кухни, лестничных клеток) закрепленной территории и других видах работ.

8) не допускать самовольного переустройства или перепланировки жилого помещения, самовольного переселения в другие комнаты;

9) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

10) в случае нанесения материального ущерба жилому помещению и порчи имущества возмещать причиненный ущерб, зафиксированный соответствующим актом;

11) переселяться на время капитального ремонта студенческого общежития в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;

12) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя, студенческого совета общежития для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

13) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю;

14) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

15) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке.

16) по окончании учебного года (на период летних каникул) в 3-х дневный срок освободить жилое помещение, сдать полученные в личное пользование мебель и инвентарь коменданту общежития.

2.3. Категорически запрещается:

1) наклеивать или прибивать на стенах и мебели объявления, открытки, вырезки из журналов, фотографии и т.д.;

2) вести монтаж и демонтаж электропроводки;

3) оставлять на кухне без присмотра работающие электрические плиты;

4) устраивать посторонних лиц на ночлег, не допускать нахождения их в комнате без сдачи документов на проходной общежития;

5) появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять и хранить спиртные напитки и наркотические вещества, играть в азартные игры, курить;

6) самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.

3.Права и обязанности Наймодателя

3.1Наймодатель имеет право:

- 1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- 2) требовать расторжение настоящего Договора в случае нарушения Нанимателем, Обучающимся жилищного законодательства, Положения о студенческом общежитии, условий настоящего Договора;

3.2. Наймодатель обязан:

- 1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно–гигиеническим требованиям, оборудованное необходимой мебелью и инвентарем, в том числе мягким (Приложение №1);
- 2) обеспечить бесперебойную подачу коммунальных ресурсов (электроэнергии, воды, тепла) в студенческом общежитии, обеспечить функционирование всех внутренних коммуникаций;
- 3) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества студенческого общежития;
- 4) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
- 5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции здания студенческого общежития, требующих выселения Обучающегося из занимаемого жилого помещения на время проведения строительных работ не позднее, чем за 30 дней до их начала;
- 6) принимать участие в своевременной подготовке студенческого общежития к эксплуатации в зимних условиях;
- 7) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 14,15,16 пункта 2.2. настоящего Договора.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение настоящего Договора

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях:

- однократного грубого или многократных негрубых нарушений условий настоящего Договора, Положения о студенческом общежитии, Правил проживания в студенческом общежитии. К грубым нарушениям проживания в общежитии в целях настоящего Договора стороны понимают: разрушение или повреждение жилого помещения по вине Нанимателя, Обучающегося, отказ возместить нанесенный имуществу общежития ущерб, распитие спиртных напитков в студенческом общежитии и появление в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употребление или распространение в студенческом общежитии и Техникуме наркотиков, оскорбительное поведение в отношении других проживающих и персонала общежития;

- невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более 3 месяцев;

- нарушения пропускного режима, несанкционированного нахождения в комнате посторонних лиц, нарушение режима общественной безопасности и антитеррористической защищенности общежития;

- систематического нарушения прав и законных интересов других проживающих;

- использования жилого помещения Нанимателем не по назначению.

Расторжение настоящего Договора по вышеуказанным основаниям согласовывается со студенческим советом общежития.

- 4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
- 1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
 - 2) со смертью Нанимателя;
 - 3) с окончанием срока обучения Обучающегося.

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель, Обучающийся должен освободить жилое помещение.

5. Внесение платы по Договору

5.1. За проживание в студенческом общежитии Наниматель вносит плату, которая состоит из платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и платы за коммунальные услуги.

5.2. Размер платы за проживание в студенческом общежитии 1 обучающегося в месяц составляет 350,00 рублей, в том числе плата за пользование жилым помещением (плата за наем) в студенческом общежитии – 150,00 рублей в месяц, плата за коммунальные услуги – 200,00 рублей в месяц.

5.3. Плата за проживание в студенческом общежитии начисляется с даты заключения настоящего Договора и производится авансовыми платежами за полугодия следующим образом:

- за период с 01 сентября по 31 декабря каждого календарного года до заселения в общежитие;
- за период с 01 января по 30 июня каждого календарного года в январе каждого календарного года.

5.4. В случае выселения Обучающегося из студенческого общежития ранее срока, указанного в настоящем договоре, производится перерасчет платы за проживание в студенческом общежитии, излишне уплаченная сумма возвращается на счет Нанимателя или Обучающегося.

5.5. В период выездных производственных практик Обучающегося плата за коммунальные услуги не начисляется. В период летних каникул плата за проживание в студенческом общежитии не начисляется.

5.6. Плата за проживание в студенческом общежитии производится наличными или безналичными денежными средствами или по пластиковым картам через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Он-лайн» на лицевой счет Наймодателя, открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.

При оплате наличными, денежные средства вносятся в кассу “Банка” для дальнейшего перевода на лицевой счет Наймодателя.

Оплата удостоверяется “Банком” путем предоставления плательщику квитанции, подтверждающей оплату за проживание в студенческом общежитии с оттиском штампа кассовой машины или заменяющей ее аппаратуры с указанием даты, суммы принятого платежа и подписи кассира “Банка”.

5.7. Размер платы за проживание в студенческом общежитии может меняться с учетом установленных тарифов на коммунальные услуги и учетом уровня инфляции.

Новый размер платы за проживание в студенческом общежитии устанавливается приказом директора Техникума, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

6. Иные условия

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны

передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: 1 экз. - Наймодателю, 1 экз. - Нанимателю. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Наймодатель

ГБПОУ РО «СИТ»
347630, Ростовская область, г. Сальск, ул.
Ленина, 27, г. Сальск, ул. Соцтруда, 2А
тел: 8(86372) 50571, 50680
ИНН/КПП 6153000320/615301001
УФК по Ростовской области (министерство
финансов ГБПОУ РО «СИТ», л/с
20808003490)
р/с 40601810860151000001
в Отделении Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОГРН 1026102517088
ОКТМО 60650101
ОКПО 04695950
Директор ГБПОУ РО «СИТ»

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

С условиями Договора согласны.
С Правилами проживания в студенческом
общежитии и Положением о студенческом
общежитии ознакомлены:

(Ф.И.О. подпись родителей)

Наниматель

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи « ____ » _____ г

ИНН _____

Пенсионное страховое св-во № _____

Телефон _____

подпись _____ расшифровка подписи
« ____ » _____ 20 ____ г.

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи « ____ » _____ г

Телефон _____

подпись _____ расшифровка подписи
« ____ » _____ 20 ____ г.

Перечень
мебели и инвентаря,
переданного в пользование Нанимателю
в комнате № _____ студенческого общежития

№ п/п	Мебель		Инвентарь	
	Наименование	Количество	Наименование	Количество
1	Стол ученический №		Лампа настольная	
2	Стул №		Ведро	
3	Кровать №		Швабра	
4	Шкаф платяной №		Веник	
5	Тумбочка прикроватная №		Ветошь (тряпка) половая	
6	Полка книжная №		Матрац	
7			Простынь	
8			Наволочки	
9			Пододеяльник	
10			Подушка	

Комендант общежития ГБПОУ РО «СИТ»

Наниматель

_____/_____
Подпись Ф.И.О

_____/_____
Подпись Ф.И.О

**Договор найма
жилого помещения в студенческом общежитии № _____**

г. Сальск

« ____ » _____ 20 ____ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (ГБПОУ РО «СИТ»), в лице директора _____ действующего на основании Устава, приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от _____ № _____, именуемое в дальнейшем, «Наймодателем» с одной стороны, и совершеннолетний обучающийся _____

_____ (ф.и.о. лица, проживающего в студенческом общежитии)
именуемый(ая) в дальнейшем, «Наниматель» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании приказа о предоставлении жилого помещения от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю за плату в пользование жилое помещение, находящееся в государственной собственности Ростовской области на основании государственной регистрации права от 21.05.2010 г. 61-61-40/043/2010-453, состоящее из койко-места в комнате N _____ студенческого общежития расположенного по адресу: г. Сальск, ул. Соцтруда, д.2А, для временного проживания в нем Нанимателя.

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением Нанимателя.

1.3. Жилое помещение предоставляется Нанимателю в исправном техническом состоянии и с необходимым для проживания санитарно-техническим оборудованием и мебелью.

1.4. Настоящий Договор заключается на срок: с « ____ » _____ 20 ____ г по « ____ » _____ 20 ____ г.

2. Права и обязанности Нанимателя

2.1. Наниматель имеет право:

1) на использование жилого помещения на срок, определенный настоящим Договором, при условии соблюдения Правил проживания в студенческом общежитии и Положения о студенческом общежитии;

2) на пользование общим имуществом и услугами в студенческом общежитии (туалетными, игровыми комнатами, душем, кухней, услугами библиотеки и читального зала и др.);

3) на расторжение в любое время настоящего Договора.

2.2. Наниматель обязан:

1) строго соблюдать Положение о студенческом общежитии, Правила проживания в студенческом общежитии;

2) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

3) соблюдать правила пользования жилым помещением, экономно расходовать коммунальные ресурсы;

4) обеспечивать сохранность и надлежащее состояние жилого помещения, предоставленных в пользование мебели и инвентаря, указанных в приложении к настоящему

Договору;

5) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов других проживающих, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

6) соблюдать в жилом помещении санитарный порядок, ежедневно, самостоятельно и качественно проводить санитарные уборки жилого помещения, в конце учебного года производить необходимый текущий ремонт и подготовку жилого помещения к новому учебному году;

7) участвовать в организуемых администрацией и студенческим советом общежития во внеучебное время работах по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, систематических генеральных уборках помещений общего пользования общежития (комнат, коридоров, кухни, лестничных клеток) закрепленной территории и других видах работ.

8) не допускать самовольного переустройства или перепланировки жилого помещения, самовольного переселения в другие комнаты;

9) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

10) в случае нанесения материального ущерба жилому помещению и порчи имущества возмещать причиненный ущерб, зафиксированный соответствующим актом;

11) переселяться на время капитального ремонта студенческого общежития в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;

12) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя, студенческого совета общежития для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

13) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю;

14) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

15) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке.

16) по окончании учебного года (на период летних каникул) в 3-х дневный срок освободить жилое помещение, сдать полученные в личное пользование мебель и инвентарь коменданту общежития.

2.3. Категорически запрещается:

1) наклеивать или прибивать на стенах и мебели объявления, открытки, вырезки из журналов, фотографии и т.д.;

2) вести монтаж и демонтаж электропроводки;

3) оставлять на кухне без присмотра работающие электрические плиты;

4) устраивать посторонних лиц на ночлег, не допускать нахождения их в комнате без сдачи документов на проходной общежития;

5) появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять и хранить спиртные напитки и наркотические вещества, играть в азартные игры, курить;

6) самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.

3. Права и обязанности Наймодателя

3.1 Наймодатель имеет право:

- 1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- 2) требовать расторжение настоящего Договора в случае нарушения Нанимателем жилищного законодательства, Положения о студенческом общежитии, условий настоящего Договора;

3.2. Наймодатель обязан:

- 1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованное необходимой мебелью и инвентарем, в том числе мягким (Приложение №1);
- 2) обеспечить бесперебойную подачу коммунальных ресурсов (электроэнергии, воды, тепла) в студенческом общежитии, обеспечить функционирование всех внутренних коммуникаций;
- 3) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества студенческого общежития;
- 4) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
- 5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции здания студенческого общежития, требующих выселения из занимаемого жилого помещения на время проведения строительных работ не позднее, чем за 30 дней до их начала;
- 6) принимать участие в своевременной подготовке студенческого общежития к эксплуатации в зимних условиях;
- 7) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 14,15,16 пункта 2.2. настоящего Договора.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение настоящего Договора

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях:

- однократного грубого или многократных негрубых нарушений условий настоящего Договора, Положения о студенческом общежитии, Правил проживания в студенческом общежитии. К грубым нарушениям проживания в общежитии в целях настоящего Договора стороны понимают: разрушение или повреждение жилого помещения по вине Нанимателя, отказ возместить нанесенный имуществу общежития ущерб, распитие спиртных напитков в студенческом общежитии и появление в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употребление или распространение в студенческом общежитии и Техникуме наркотиков, оскорбительное поведение в отношении других проживающих и персонала общежития;

- невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более 3 месяцев;

- нарушения пропускного режима, несанкционированного нахождения в комнате посторонних лиц, нарушение режима общественной безопасности и антитеррористической защищенности общежития;

- систематического нарушения прав и законных интересов других проживающих;

- использования жилого помещения Нанимателем не по назначению.

Расторжение настоящего Договора по вышеуказанным основаниям согласовывается со студенческим советом общежития.

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:

- 1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
- 2) со смертью Нанимателя;

3) с окончанием срока обучения Нанимателя.

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое помещение.

5. Внесение платы по Договору

5.1. За проживание в студенческом общежитии Наниматель вносит плату, которая состоит из платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и платы за коммунальные услуги.

5.2. Размер платы за проживание в студенческом общежитии 1 обучающегося в месяц составляет 350,00 рублей, в том числе плата за пользование жилым помещением (плата за наем) в студенческом общежитии – 150,00 рублей в месяц, плата за коммунальные услуги – 200,00 рублей в месяц.

5.3. Плата за проживание в студенческом общежитии начисляется с даты заключения настоящего Договора и производится авансовыми платежами за полугодия следующим образом:

- за период с 01 сентября по 31 декабря каждого календарного года до заселения в общежитие;

- за период с 01 января по 30 июня каждого календарного года в январе каждого календарного года.

5.4. В случае выселения Нанимателя из студенческого общежития ранее срока, указанного в настоящем договоре, производится перерасчет платы за проживание в студенческом общежитии, излишне уплаченная сумма возвращается на счет Нанимателя.

5.5. В период выездных производственных практик Нанимателя плата за коммунальные услуги не начисляется. В период летних каникул плата за проживание в студенческом общежитии не начисляется.

5.6. Плата за проживание в студенческом общежитии производится наличными или безналичными денежными средствами или по пластиковым картам через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Он-лайн» на лицевой счет Наймодателя, открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.

При оплате наличными, денежные средства вносятся в кассу «Банка» для дальнейшего перевода на лицевой счет Наймодателя.

Оплата удостоверяется «Банком» путем предоставления плательщику квитанции, подтверждающей оплату за проживание в студенческом общежитии с оттиском штампа кассовой машины или заменяющей ее аппаратуры с указанием даты, суммы принятого платежа и подписи кассира «Банка».

5.7. Размер платы за проживание в студенческом общежитии может меняться с учетом установленных тарифов на коммунальные услуги и учетом уровня инфляции.

Новый размер платы за проживание в студенческом общежитии устанавливается приказом директора Техникума, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

6. Иные условия

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: 1 экз. - Наймодателю, 1 экз. - Нанимателю. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Наймодатель

ГБПОУ РО «СИТ»
347630, Ростовская область, г. Сальск, ул.
Ленина, 27, г. Сальск, ул. Соцтруда, 2А
тел: 8(86372) 50571, 50680
ИНН/КПП 6153000320/615301001
УФК по Ростовской области (министерство
финансов ГБПОУ РО «СИТ», л/с
20808003490)
р/с 40601810860151000001
в Отделении Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОГРН 1026102517088
ОКТМО 60650101
ОКПО 04695950
Директор ГБПОУ РО «СИТ»

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

С условиями Договора согласен.

С Правилами проживания в студенческом общежитии и Положением о студенческом общежитии ознакомлен:

(Ф.И.О. подпись)

Наниматель

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи « ____ » _____ г

ИНН _____

Пенсионное страховое св-во № _____

Телефон _____

подпись _____ расшифровка подписи
« ____ » _____ 20 ____ г.

Перечень
мебели и инвентаря,
переданного в пользование Нанимателю
в комнате № _____ студенческого общежития

№ п/п	Мебель		Инвентарь	
	Наименование	Количество	Наименование	Количество
1	Стол ученический №		Лампа настольная	
2	Стул №		Ведро	
3	Кровать №		Швабра	
4	Шкаф платяной №		Веник	
5	Тумбочка прикроватная №		Ветошь (тряпка) половая	
6	Полка книжная №		Матрац	
7			Простынь	
8			Наволочки	
9			Пододеяльник	
10			Подушка	

Комендант общежития ГБПОУ РО «СИТ»

Наниматель

_____/_____
Подпись Ф.И.О

_____/_____
Подпись Ф.И.О

**Договор найма
жилого помещения в студенческом общежитии № _____**

г. Сальск

« ____ » _____ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (ГБПОУ РО «СИТ»), в лице директора _____ действующего на основании Устава, приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от _____ № _____, именуемое в дальнейшем, «Наймодателем» с одной стороны, и гр-н(-ка) _____

(ф.и.о. лица, проживающего в студенческом общежитии)
именуемый(ая) в дальнейшем, «Наниматель» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании приказа о предоставлении жилого помещения от « ____ » _____ 20__ г. № _____ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату в пользование жилое помещение, находящееся в государственной собственности Ростовской области на основании государственной регистрации права от 21.05.2010 г. 61-61-40/043/2010-453, состоящее из комнат № _____ общей площадью _____ кв. метров, студенческого общежития расположенного по адресу: г. Сальск, ул. Соцтруда, д.2А, для временного проживания в нем.

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с работой Нанимателя в ГБПОУ РО «СИТ».

1.3. Жилое помещение предоставляется Нанимателю в исправном техническом состоянии и с необходимым для проживания санитарно-техническим оборудованием.

1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:

1) _____

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

2) _____

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

3) _____

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

1.5. Настоящий Договор заключается на период работы в Техникуме с « ____ » _____ 20__ г по « ____ » _____ 20__ г.

2. Права и обязанности Нанимателя

2.1. Наниматель имеет право:

1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи, на срок, определенный настоящим Договором, при условии соблюдения Правил проживания в студенческом общежитии и Положения о студенческом общежитии;

2) на пользование общим имуществом и услугами в студенческом общежитии (туалетными комнатами, душем, кухней, услугами библиотеки и читального зала и др.);

3) на расторжение в любое время настоящего Договора.

2.2. Наниматель обязан:

- 1) соблюдать Положение о студенческом общежитии, Правила проживания в студенческом общежитии;
- 2) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
- 3) соблюдать правила пользования жилым помещением, экономно расходовать коммунальные ресурсы;
- 4) обеспечивать сохранность и надлежащее состояние жилого помещения;
- 5) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов других проживающих, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;
- 6) не допускать самовольного переустройства или перепланировки жилого помещения, самовольного переселения в другие комнаты;
- 7) проводить текущий ремонт жилого помещения;
- 8) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- 9) участвовать в организуемых администрацией и студенческим советом общежития работах по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, систематических генеральных уборках помещений общего пользования общежития (комнат, коридоров, кухни, лестничных клеток) закрепленной территории и других видах работ.
- 10) в случае нанесения материального ущерба жилому помещению и порчи имущества возмещать причиненный ущерб, зафиксированный соответствующим актом;
- 11) переселяться на время капитального ремонта студенческого общежития в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
- 12) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя, для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
- 13) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю;
- 14) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии по акту приема-передачи жилого помещения (Приложение № 2), оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- 15) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке. Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

2.3. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.

2.4. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

2.5. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с Нанимателем, если иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи.

2.6. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.

2.7. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем

ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи. В случае прекращения семейных отношений с Нанимателем право пользования жилым помещением за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установлено соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи.

2.8. Категорически запрещается:

- 1) наклеивать или прибивать на стенах и мебели объявления, открытки, вырезки из журналов, фотографии и т.д.;
- 2) вести монтаж и демонтаж электропроводки;
- 3) оставлять на кухне без присмотра работающие электрические плиты;
- 4) устраивать посторонних лиц на ночлег, не допускать нахождения их в комнате без сдачи документов на проходной общежития;
- 5) появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять и хранить спиртные напитки и наркотические вещества, играть в азартные игры, курить;
- 6) самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.

3.Права и обязанности Наймодателя

3.1Наймодатель имеет право:

- 1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- 2) требовать расторжение настоящего Договора в случае нарушения Нанимателем и членами его семьи жилищного законодательства и условий настоящего Договора;

3.2. Наймодатель обязан:

- 1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям по акту приема-передачи жилого помещения (Приложение № 2);
- 2) обеспечивать подачу коммунальных ресурсов (электроэнергии, воды, тепла) в студенческом общежитии, обеспечивать функционирование всех внутренних коммуникаций;
- 3) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества студенческого общежития;
- 4) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
- 5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции здания студенческого общежития, требующих выселения из занимаемого жилого помещения на время проведения строительных работ не позднее, чем за 30 дней до их начала;
- 6) принимать участие в своевременной подготовке студенческого общежития к эксплуатации в зимних условиях;
- 7) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 14,15 пункта 2.2. настоящего Договора.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение настоящего Договора

- 4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
- 4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон;
- 4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях:

- однократного грубого или многократных негрубых нарушений условий настоящего Договора. К грубым нарушениям проживания в общежитии в целях настоящего Договора стороны понимают: разрушение или повреждение жилого помещения по вине Нанимателя или членов его семьи, отказ возместить нанесенный имуществу общежития ущерб, распитие спиртных напитков в студенческом общежитии и появление в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употребление или распространение в

студенческом общежитии и техникуме наркотиков, оскорбительное поведение в отношении других проживающих и персонала общежития;

- невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более 3 месяцев;

- нарушения пропускного режима, несанкционированного нахождения в комнате посторонних лиц, нарушение режима общественной безопасности и антитеррористической защищенности общежития;

- систематического нарушения прав и законных интересов других проживающих;

- использования жилого помещения Нанимателем не по назначению.

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:

1) с утратой (разрушением) жилого помещения;

2) со смертью Нанимателя;

3) с истечением срока трудового договора.

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока трудового договора Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению.

5. Внесение платы по Договору

5.1. За проживание в студенческом общежитии Наниматель вносит плату, которая состоит из платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и платы за коммунальные услуги.

5.2. Размер платы за проживание в студенческом общежитии по настоящему договору в месяц, согласно Приложения № 1 составляет _____ рублей, в том числе плата за пользование жилым помещением (плата за наем) в студенческом общежитии – _____ рублей в месяц, плата за коммунальные услуги – _____ рублей в месяц.

5.3. Плата за проживание в студенческом общежитии начисляется с даты заключения настоящего Договора.

5.4. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с Нанимателя ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все время пользования общежитием.

5.5. Плата за проживание в студенческом общежитии производится наличными или безналичными денежными средствами или по пластиковым картам через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Он-лайн» на лицевой счет Наймодателя, открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.

При оплате наличными, денежные средства вносятся в кассу «Банка» для дальнейшего перевода на лицевой счет Наймодателя.

Оплата удостоверяется «Банком» путем предоставления плательщику квитанции, подтверждающей оплату за проживание в студенческом общежитии с оттиском штампа кассовой машины или заменяющей ее аппаратуры с указанием даты, суммы принятого платежа и подписи кассира «Банка».

5.6. Размер платы за проживание в студенческом общежитии может меняться с учетом установленных тарифов на коммунальные услуги и учетом уровня инфляции.

Новый размер платы за проживание в студенческом общежитии устанавливается приказом директора Техникума, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

6. Иные условия

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: 1 экз. - Наймодателю, 1 экз. - Нанимателю. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Наймодатель

ГБПОУ РО «СИТ»
347630, Ростовская область, г. Сальск, ул.
Ленина, 27, г. Сальск, ул. Соцтруда, 2А
тел: 8(86372) 50571, 50680
ИНН/КПП 6153000320/615301001
УФК по Ростовской области (министерство
финансов ГБПОУ РО «СИТ», л/с
20808003490)
р/с 40601810860151000001
в Отделении Ростов-на-Дону
БИК 046015001
ОГРН 1026102517088
ОКТМО 60650101
ОКПО 04695950
Директор ГБПОУ РО «СИТ»

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

С условиями Договора согласен.

С Правилами проживания в студенческом общежитии и Положением о студенческом общежитии ознакомлен:

(Ф.И.О. подпись)

Наниматель

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____
кем выдан _____

дата выдачи « ____ » _____ г.
ИНН _____
Пенсионное страховое св-во № _____
Телефон _____

подпись _____ расшифровка подписи
« ____ » _____ 20 ____ г.

**Расчет
размера платы за проживания
в студенческом общежитии, в месяц**

1. За проживание в студенческом общежитии проживающие, из числа сотрудников техникума, вносят плату, которая состоит из:

- плата за пользование жилым помещением (плата за наем);
- плата за коммунальные услуги.

2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) в студенческом общежитии рассчитывается в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 07.10.2014 г. №634 «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (плата за наем) в общежитии».

Согласно статьи 105 Жилищного кодекса РФ, жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

Коэффициент, применяемый в зависимости от планировки жилых помещений общежития – 0,5 (для общежития коридорного типа).

Таким образом, ежемесячная плата за пользование жилым помещением (плата за наем) в студенческом общежитии в месяц составляет:

$$1 \text{ м}^2 \times 50,00 \text{ руб.} \times 0,5 = 25,00 \text{ руб.}, \text{ следовательно,}$$

$$\text{___} \text{ м}^2 \times 50,00 \text{ руб.} \times 0,5 = \text{_____} \text{ руб.}$$

3. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Потребление коммунальных услуг

Электроэнергия.

$$29 \text{ кВтч} \times 3,89 \text{ руб.} \times 1 \text{ чел.} = 112,81 \text{ руб.}, \text{ следовательно,}$$

$$29 \text{ кВтч} \times 3,89 \text{ руб.} \times \text{___} \text{ чел.} = \text{_____} \text{ руб.},$$

Холодное водоснабжение, водоотведение.

Холодное водоснабжение:

$$4,67 \text{ м}^3 \times 26,87 \text{ руб.} \times 1 \text{ чел.} = 125,48 \text{ руб.}$$

Холодное водоотведение:

$4,67 \text{ м}^3 \times 35,57 \text{ руб.} \times 1 \text{ чел.} = 166,11 \text{ руб.}$

Итого за холодное водоснабжение, водоотведение в месяц на 1 чел.:

$125,48 + 166,11 = 291,59 \text{ руб.}$, следовательно,

$291,59 \text{ руб.} \times \text{___ чел.} = \text{___ руб.}$

Отопление.

$\text{___ м}^2 \times 0,0221 \text{ Гкал} \times 2213,85 \text{ руб.} = \text{___ руб.}$

Всего плата за коммунальные услуги общежития:

$\text{___} + \text{___} + \text{___} = \text{___ руб.}$

4. Итого размер платы за проживание в общежитии, в месяц:

$R_{\text{общ}} = \text{___} + \text{___} = \text{___ руб.}$

Подписи

Наймодатель: _____ / _____ /

Наниматель: _____ / _____ /

Акт
приема-передачи жилого помещения

г. Сальск

«___» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (ГБПОУ РО «СИТ»), в лице директора _____, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны и: _____, именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Наймодатель сдал, а Наниматель принял жилое помещение, находящееся по адресу: г. Сальск, ул. Соцтруда, д. 2А, состоящее из комнат N _____ общей площадью _____ кв. метров.

2. В соответствии с договором найма жилого помещения в студенческом общежитии от «___» _____ 20__ года № _____, в комнатах находится следующее имущество:

_____.

3. Один комплект ключей от входной двери в комнату передан Нанимателю после подписания настоящего акта непосредственно по месту нахождения комнаты.

4. Помещение оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением (центральным), электроосвещением.

5. Жилое помещение и его оборудование находятся в исправном состоянии. Жилое помещение пригодно для проживания.

Подписи

Наймодатель: _____/_____/

Наниматель: _____/_____/